

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2481/2535

นางสาวศรีวรรณ หอมสมบัติ

โจทก์

นางนิตยา จันทิมางกูร

จำเลย

นางนิตยา จันทิมางกูร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยมีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 85)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ให้จำเลยชำระเงิน 80,000 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงินต้นดังกล่าวคิดตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2533 จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 75)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว แม้ฎีกาของจำเลยหน้า 4 และหน้า 5 จะอ้าง บทกฎหมายขึ้น
มาสนับสนุน แต่สาระสำคัญก็เป็นการโต้แย้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า การแตกร้าง
ของบ้านพิพาทและความเสียหาย ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากโจทก์ จึงเป็นการเถียงข้อเท็จ
จริง ที่ต้องห้ามฎีกาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย มีผล อย่างเดียวกับการฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว แม้ฎีกาของจำเลยหน้า 4 และหน้า 5 จะอ้าง บทกฎหมายขึ้น
มาสนับสนุน แต่สาระสำคัญก็เป็นการโต้แย้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า การแตกร้าง
ของบ้านพิพาทและความเสียหาย ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากโจทก์ จึงเป็นการเถียงข้อเท็จ
จริง ที่ต้องห้ามฎีกาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย มีผล อย่างเดียวกับการฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ